LLIÇÓ 1

INTRODUCCIÓ AL DRET

CAS PRÀCTIC 1. *"CONTRACTADA"... PERÒ COM A AUTÒNOMA*

La Júlia acaba el Grau en Enginyeria Informàtica i comença a treballar per a una start-up que desenvolupa aplicacions mòbils. L'empresa li diu que no la contractarà laboralment, sinó que haurà de donar-se d'alta com a autònoma i facturar 2.000 € al mes.

Tot i això, la Júlia ha de treballar de dilluns a divendres de 9 a 18 h, utilitza l'ordinador de l'empresa, té una responsable que li assigna les tasques cada matí i necessita autorització per agafar dies lliures.

Al cap de sis mesos, l'empresa li comunica que prescindeix dels seus serveis immediatament perquè "el contracte mercantil permet acabar la relació en qualsevol moment".

Qüestions:

1. Estem davant d'una qüestió de dret públic o de dret privat?
2. Quines branques del dret privat podrien estar implicades: dret mercantil, dret laboral o totes dues?
3. Creieu que el nom que les parts donen al contracte ("contracte mercantil") hauria de ser suficient per determinar quin règim jurídic s'aplica?
4. Si una norma laboral protegeix obligatòriament el treballador, podria la Júlia renunciar a aquesta protecció mitjançant un contracte?
5. Pot l'empresa preguntar la Júlia si té la intenció de tenir fills en el curt termini?

CAS PRÀCTIC 2. *LA CLÀUSULA DEL CONTRACTE DE SOFTWARE*

En Marc acaba el Grau en Enginyeria Informàtica i crea, amb dos companys, una petita empresa de desenvolupament de software.

Una empresa gran els contracta per desenvolupar una aplicació interna. El contracte, redactat íntegrament pel client, inclou aquesta clàusula: "L'empresa desenvolupadora respondrà de qualsevol dany que es produeixi com a conseqüència de l'ús del programa, amb independència de la causa i sense cap límit econòmic".

En Marc considera que la clàusula és molt perjudicial, però el client li diu: "Si signes el contracte, després no et pots queixar. Les parts poden pactar el que vulguin".

Durant el projecte es produeix una errada al sistema i el client reclama una indemnització molt superior al preu total que havia pagat pel software.

Qüestions:

1. Estem davant d'una relació de dret públic o de dret privat?
2. Quina branca del dret privat creieu que hi està principalment implicada?
3. És cert que en un contracte les parts poden pactar absolutament qualsevol cosa?
4. El fet que les dues parts siguin empreses significa necessàriament que tenen la mateixa capacitat de negociació?
5. Si una clàusula contractual fos contrària a una norma imperativa, què creieu que hauria de prevaldre: el contracte o la norma?